



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Terza Sezione Civile

Composta dai signori magistrati

dott. Giuseppe LO SINNO	- Presidente,
dott.ssa Antonella Miryam STERLICCHIO	- Consigliere
dott.ssa Carla SANTESE	- Consigliere rel.,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II° grado iscritta al **n. 2130/2016** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 13.9.2022 mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, della legge 17.7.2020 n.77 e vertente

tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), in qualità di erede accettante con beneficio di inventario l'eredità di *Persona_1*, elettivamente domiciliata in Roma, via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'avv. Ilaria Ciccotti (c.f. *CodiceFiscale_2*), che la rappresenta e difende in via anche disgiunta con l'avv. Paolo Frediani (c.f. *CodiceFiscale_3*), giusta procura estesa a margine della comparsa per la prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c.

- appellante in prosecuzione -

c/

Controparte_1 (c.f. C.F._4 , elettivamente domiciliato in Roma, Largo Generale Gonzaga n. 2, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pazzaglia (c.f. C.F._5), che lo rappresenta e difende giusta procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello.

- **appellato** -

Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, secondo comma, c.p.c.) immobiliare

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata, Persona_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 25374/2015, emessa dal Tribunale di Roma, depositata in data 19.12.2015, a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lei promosso, che aveva rigettato l'opposizione e l'aveva condannata alla refusione delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio Controparte_1 che ha chiesto il rigetto dell'appello.

Nel corso del giudizio, a seguito del decesso dell'appellante, si è costituita in giudizio Parte_1

[...] quale unica erede della *de cuius*, per la prosecuzione dello stesso, ex art. 302 c.p.c.

All'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 5.7.2022 nessuna delle parti è comparsa e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 13.9.2022.

Quest'ultima udienza è stata sostituita con rito a trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 comma 4 legge 17.7.2020 n.77 ed anche per questi adempimenti nessuna delle parti ha depositato note scritte nei termini concessi.

Per tale motivo deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio con la presente sentenza.

Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).

L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).

Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «*se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181* ».

Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2016, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della

causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.

Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza (tenuta in forma scritta) del 5.7.2022, né alla nuova udienza cartolare del 13.9.2022, del cui rinvio è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (già ordinata la cancellazione della causa dal ruolo).

Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto originariamente da *Persona_1* nei confronti di *Controparte_1* proseguito, ex art. 302 c.p.c., da *Parte_1* ed avverso la sentenza n. 25374/2015, emessa dal Tribunale di Roma, depositata in data 19.12.2015.

Così deciso in Roma il 13.9.2022

Il Presidente
(dr. Giuseppe Lo Sinno)

Il Consigliere rel. est.
(dott.ssa Carla Santese)